

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1734/2539

บริษัท จูตินี และศศิธร จำกัด
บริษัท ศรีสุภคยานยนต์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 146, มาตรา 247, มาตรา 248

โจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าค้างชำระจากจำเลยจำเลยให้การว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาและฟ้องแย้งเรียกค่าเช่าล่วงหน้าคืนศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาและให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเช่าตามฟ้องและไม่มีสิทธิรับเงินค่าเช่าล่วงหน้าของจำเลยเงินค่าเช่าล่วงหน้านดังกล่าวจำเลยได้ฟ้องแย้งเรียกคืนจากโจทก์และได้ฎีกาขึ้นมาแต่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาในส่วนฟ้องแย้งจึงเป็นกรณีที่คำพิพากษาของสองศาลชั้นต้นต้องถือผลตามคำพิพากษาของศาลฎีกาโจทก์จึงต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่จำเลยศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์คืนเงินค่าเช่าดังกล่าวแก่จำเลยได้

โจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าค้างชำระจากจำเลยพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์ผิดสัญญาและฟ้องแย้งเรียกค่าเช่าที่จำเลยวางไว้แก่โจทก์คืน

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์
และยกฟ้องแย้ง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ผิดสัญญาเช่า โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเช่าตามฟ้อง
และไม่มีสิทธิริบเงินค่าเช่าล่วงหน้าของจำเลยซึ่งเงินค่าเช่าล่วงหน้านดังกล่าว จำเลยได้
ฟ้องแย้งเรียกคืนจากโจทก์ และได้ฎีกาขึ้นมาแต่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาในส่วนฟ้องแย้ง
เมื่อวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาแล้วจึงเป็นกรณีที่คำพิพากษาของสองศาลขัด
กัน ต้องถือผลตามคำพิพากษาของศาลฎีกาโจทก์จึงต้องคืนเงินค่าเช่าจำนวน 50,000
บาท แก่จำเลย

พิพากษากลับ ว่า ให้ยก ฟ้องโจทก์ และ ให้ โจทก์ คืนเงิน50,000 บาท แก่
จำเลย

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น